

DECISÃO

A parte autora aduz pedido de reconsideração da Decisão de ID Num. 16451432, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça (ID Num. 18156815).

Este juízo determinou a apresentação dos comprovantes da Declaração do Imposto de renda do autor e, neles, se constata a pouca movimentação financeira da empresa no decorrer dos anos e a quase inexistência de bens, o que leva a ser crível a alegação de hipossuficiência, até prova em contrário (ID- 6538211).

Assim, revendo o entendimento anterior, entendo aplicável a previsão constante na Sumula n. 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), veja-se:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela **ALTERAÇÃO** do enunciado da **Súmula** n. 6. REDAÇÃO ANTERIOR Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 27/7/2016, DJ 24/4/2012, p. 5-6).

Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora, por ora, ante as considerações antes expendidas.

Proceda-se com os tramites de praxe, objetivando o cancelamento das custas indicadas no ID Num. 16667565 e 16667571, e nos boletos de ID Num. 16667567, 16667572, 16667569 e 16667570.

Cite-se/intimem-se os Requeridos ainda não citados/intimados.

Certifique-se se os Requeridos apresentados por Advogado apresentaram contestação, bem como a tempestividade dela.

Em seguida, intime-se a Defensoria Pública para apresentar contestação.

Após, conclusos.

Marabá/PA, 10 de agosto de 2020.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito da 3ª Região Agrária- Marabá